

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2506/2537	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด	โจทก์
	นายเรือง ทองศิริ	ผู้ร้อง
	นายสุชาติ ผาสุข กับพวก	จำเลย
	นายเรือง ทองศิริ ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 292

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดี หากมีการขายทอดตลาดที่ดิน จะทำให้ผู้ร้องเสียหายไม่สามารถซื้อคืนได้ โปรดมีคำสั่งให้งด การขายทอดตลาดที่ดินไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 71)

คดีสืบเนื่องมาจาก ศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอม ยอมความ ให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน 7,485,408.81 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองผิดนัด โจทก์ขอหมายบังคับคดี และนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 39986 แขวงลาดยาว (บางเขนฝั่งใต้) เขตบางเขน (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร ของจำเลยที่ 1 เพื่อขายทอดตลาด ผู้ร้องยื่นคำร้อง ว่า ที่ดินเป็นของผู้ร้องไม่ใช่ของจำเลยที่ 1 ผู้ร้องซื้อ ที่ดินดังกล่าวโดยใส่ชื่อจำเลยที่ 1 เป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ แทนขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้องของ ผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 67,66)

หมายเหตุ